

어업회사법인 유한책임회사 정관례

제1장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제 19조에 따라 설립된 회사로서 어업회사법인 ○○유한책임회사라 한다.

(비고) 상호는 반드시 「어업회사법인」과 「유한책임회사」라는 문자를 모두 사용하여야 하는 점외에 별다른 제한이 없으나 동일한 시·군내에서 동종영업을 위하여 타인이 등기한 상호나 어느 회사의 지점이나 출장소 등과 같이 회사의 독립성이 인정되지 않고 그 일부임을 표시하는 듯한 상호로는 등기할 수 없음을 유의해야 함.

제2조(목적) 이 회사는 기업적 수산업 경영을 통하여 생산성을 향상시키고 생산된 수산물의 유통·가공·판매와 농어촌 관광휴양사업을 통해 수산업의 부가가치를 높이는 데 목적이 있다.

(비고) 어업회사법인의 목적을 구체적으로 표현할 수 있으나, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률(이하 "법"이라 한다.)」 제19조 제3항의 규정의 "어업회사법인"으로서의 목적이 명시되어야 함.

제3조(사업) ① 이 회사는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 ○○사업을 주사업으로 한다.

② 이 회사는 다음 각 호의 사업을 부대사업으로 한다.

1. 수산물의 유통·가공·판매
2. 영어(어업 경영)에 필요한 자재의 생산 및 공급사업
3. 영어에 필요한 종자생산사업
4. 수산물의 구매 및 비축사업
5. 수산장비 등의 임대·수리 및 보관사업

6. 농어촌 관광휴양사업

(비고1) 어업회사법인의 사업범위는 법시행령 제19조제2항의 사업범위에서 벗어날 수 없으며 사업의 범위에서 벗어난 사업을 할 경우 법 제20조의3제2항제4호의 규정에 따라 해산명령을 받게 됨.

(비고2) 제2항 제1호부터 제5호까지에 열거한 사업이외의 사업도 제2조의 목적과 부합되는 것을 적절히 열거할 수 있음.

예) 낚시 및 유어장 관련사업(낚시어선업 등)

(비고3) 제2조의 목적에 기재할 내용을 제3조 사업란에 중복기재하지 말 것. 다만 정관과 달리 법인등기부상에는 '목적'만 등재하도록 되어 있으므로 등기신청시에는 정관 제3조의 '사업' 내용을 등기부상 '목적' 사항으로 신청해야 하고 그 영업내용을 명확히 알 수 있도록 구체적으로 기재해야 하며 막연히 "물품도매업" 등과 같이 추상적으로 기재해서는 안된다. 또한 제1항 주사업은 어업경영외의 사업으로 회사가 역점을 두는 사업을 기재하여야 함.

제4조(본점의 소재지 및 지점의 설치) ① 이 회사의 본점은 ○○(시·도) ○○(시·군·구) ○○(읍·면) ○○(도로명)에 둔다.

② 이 회사는 필요한 경우는 총사원의 결의로 지점, 영업소, 출장소를 둘 수 있다.

(비고) 제1항의 본점의 소재지는 정관의 절대적 기재사항이나, 지점 등은 정관의 절대적인 기재사항이 아니므로 미의 기재여부는 회사의 임의에 속함.

제5조(자본금의 총액) 이 회사의 자본금 총액은 금○○○○원으로 한다.

(비고) 2012년 4월 15일 시행된 개정 「상법」에 따라 최저 자본금총액 규정이 삭제되어, 유한회사의 자본금은 최소 100원 이상으로 설립시 출자한 자본금의 총액 기재함.

제6조(광고방법) 이 회사의 광고사항은 ○○시도에서 발간되는 일간 ○○신문에 게재한다.

(비고) 광고는 관보나 시사에 관한 일간신문에 게재해야 하므로 주간지나 스포츠신문 등에는 게재할 수 없고 수개의 신문에 동시에 광고하는 것은 무방하나 "○○신문 또는 ××신문"에 게재하는 것과 같이 수 개의 신문 중 선택적으로 광고한다고 정할 수는 없다. 또한 광고는 전자적 방법(회사의 인터넷 홈페이지가 있는 경우 홈페이지에 게재)으로 한다고 정할 수 있음.(상법시행령 제6조)

제7조(준립기간) 본 회사의 준립기간은 회사성립일로부터 만 ○○년으

로 한다.

(비고) 존립기간은 정하지 아니할 수 있으며 이를 정한 경우에 한하여 정관이 기재함.

제8조(작성년월일) 이 정관의 작성일은 ○○○○년 ○○월 ○○일이다.

제2장 사원과 출자

제9조(사원의 자격) 이 회사의 사업은 어업인이나 어업 관련 생산자단체로 하되, 제9조에서 정한 출자한도 내에서 출자한 비어업인이나 어업 관련 생산자단체가 아닌 자도 사원이 될 수 있다.

제10조(비어업인의 출자한도) 어업인이나 어업 관련 생산자 단체가 아닌 자가 출자하는 출자액의 합계는 이 회사의 총출자액의 100분의 90을 초과할 수 없다.

(비고) 총 출자액이 80억원을 초과하는 경우에는 총 출자액에서 8억을 제외한 금액까지 출자할 수 있다고 정할 수 있다.

제11조(사원의 성명, 주소 및 출자의 목적과 가액) 사원이 출자한 금전이나 그 밖의 재산의 가액(價額)을 이 회사의 자본금으로 하며, 사원의 성명, 주소 및 그 출자 목적, 가격 또는 평가의 표준은 아래와 같다.

사원 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -

주소

출자의 종류 : 현금 출자금액 : 0,000,000원

사원 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -

주소

출자의 종류 : 현금 출자금액 : 0,000,000원

(비고1) 기재시 성명 다음의 ()내에 머업인 경우 '머업인' , 생산자단체인 경우 '생산자단체명' , 비머업인인 경우 '비머업인' 을 기재하고, 주민등록번호 란에는 사업자인 경우 사업자등록번호 기재함.

(비고2)

○ 유한책임회사의 사원 및 주소, 출자종류, 가액은 위와 같이 정관에 반드시 기재해야 합니다.

○ 유한책임회사는 사원 1인만(농업인)으로 설립이 가능하며, 여러 명의 사원이 퇴사하여 1인의 사원만 남은 경우에도 회사는 존속할 수 있습니다.

○ 사원은 현금 또는 현물 출자가 가능하나, 신용이나 노무는 출자할 수 없습니다.

○ 사원은 회사채권자에 대하여 위 출자가액을 한도로 책임을 집니다.

○ [유예] 현물출자가 있는 경우

제○조(현물출자) 본 회사의 설립당시 현물출자를 하는 자의 성명, 출자목적인 재산, 그 평가액은 다음과 같다.

1. 현물출자사원 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -

2. 출자재산

○○(시·도) ○○(시·군·구) ○○(읍·면) ○○(도로명)

대 ○○㎡

위 지상 철근 콘크리트 3층 사무소

1층 ○○㎡

2층 ○○㎡

3층 ○○㎡

3. 출자재산의 평가액 : 금○○○원

※ 위 성명 다음의 () 내는 농업인인 경우 '농업인' , 생산자단체인 경우 생산자단체명, '비농업인' 인 경우 '비농업인' 을 기재하고, 주민등록번호란에는 사업자인 경우 사업자등록번호를 기재

제12조(지분의 양도제한) ① 사원은 다른 사원의 동의를 받지 **않으면**

그 지분의 전부 또는 일부를 양도하거나 상속할 수 없다.

② 다만, 전항과 관련하여 비머업인 사원에게 양도하여 비머업인의 총 출자액이 제10조에서 규정한 제한을 초과하는 경우에는 그 양도는 효력이 없다.

③ 업무를 집행하지 **않는** 사원은 업무를 집행하는 사원 전원의 동의가 있으면 지분의 전부 또는 일부를 타인에게 양도할 수 있다. 다만, 업무

를 집행하는 사원이 없는 경우에는 사원 전원의 동의를 받아야 한다.

④ 상속 또는 유증(遺贈)에 의하여 비어업인의 총출자액이 제9조에서 규정한 한도를 초과할 경우에는 그 초과지분을 지체 없이 어업인에게 양도해야 한다.

제3장 업무집행과 회사대표

제13조(업무집행자와 대표업무집행자) 사원 ○○○를 업무집행자겸 대표업무집행자로 한다.

(비고) 사원겸 업무집행자가 1인(머업인)만 있는 경우, 그 1인이 회사의 대표 및 업무 집행자가 됨.

제14조(업무집행자의 성명 및 주소) 이 회사의 업무집행자의 성명 및 주소는 다음과 같다.

업무집행자 ○ ○ ○ , 주소

제15조(업무집행자의 경업금지) 업무집행자는 사원 전원의 동의를 받지 않고는 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하지 못하며, 같은 종류의 영업을 목적으로 하는 다른 회사의 업무집행자, 이사 또는 집행임원이 되지 못한다.

제16조(업무집행자의 유한책임회사 간의 거래) 업무집행자는 다른 사원 과반수의 결의가 있는 때에 한정하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래할 수 있다.

제17조(사원의 감사권) ① 사원은 영업연도말에 있어서 영업시간 내에 한정하여 회사의 회계장부, 재무상태표, 그 밖의 서류를 열람할 수 있

고 회사의 업무와 재산상태를 검사할 수 있다.

② 중요한 사유가 있는 때에는 사원은 언제든지 법원의 허가를 얻어 제1항의 열람과 검사를 할 수 있다.

제18조(업무집행자 등의 권한상실 신고) 업무를 집행하고 회사를 대표하는 사원에게 다음 사유가 있는 때에는 다른 사원은 과반수 결의로 법원에 그 권한상실 신고를 신청할 수 있다.

1. 업무집행에 현저히 **알맞지 않은** 때
2. 그 밖의 중대한 의무위반이 있는 때

제4장 사원의 가입과 탈퇴

제19조(사원의 가입) ① 이 회사는 정관을 변경함으로써 새로운 사원을 **가입시킬 수** 있다.

② 전항에 따른 사원의 가입은 정관을 변경한 때에 효력이 발생한다. 다만, 정관을 변경한 때에는 해당 사원이 출자에 관한 납입 또는 재산의 전부 또는 일부의 출자를 납입하지 **않은** 경우에는 그 납입을 마친 때에 사원이 된다.

제20조(사원의 임의퇴사) ① 정관으로 회사의 존립기간을 정하지 **않거나** 어느 사원의 종신까지 존속할 것을 정한 때에는 사원은 영업연도 말에 **한정하여** 퇴사할 수 있다. 그러나 **6월 전**에 이를 회사에 알려야 한다.

② 사원은 부득이한 사유가 있는 때에는 언제든지 퇴사할 수 있다.

제21조(사원의 당연퇴사) 사원은 다음의 사유로 인하여 당연 퇴사한다.

1. 정관에 정한 사유의 발생
2. 총사원의 동의
3. 사망
4. 성년후견개시
5. 파산
6. 제명

(비고)그외 사원의 "강제퇴사"가 있으며, 이는 사원의 지분을 알류한 채권자가 그 사원의 퇴사 예고를 회사에 통지하는 경우임. (상법 제287조의29)

제22조(사원 사망 시 권리승계 및 통지) ① 사원이 사망한 경우에 그 상속인이 회사에 대한 피상속인의 권리의무를 승계하여 사원이 될 수 있다.

② 전항의 경우 상속인은 회사에 대하여 상속개시를 안 날로부터 3개월 내에 승계 또는 포기의 통지를 **발송해야** 하고, 위 기간 내에 승계의 통지를 하지 **않은** 때에는 사원이 될 권리를 포기한 것으로 본다.

제23조(제명의 선고) 사원에게 다음의 사유가 있는 때에는 회사는 다른 사원 과반수의 결의에 **따라** 법원에 그 사원의 제명선고를 청구할 수 있다.

1. 출자의 의무를 이행하지 **않은** 때
2. 제14조의 규정에 위반한 행위가 있는 때
3. 회사의 업무집행 또는 대표에 관하여 부정한 행위가 있거나 권한 없이 업무를 집행하거나 회사를 대표한 때

4. 그 밖에 중대한 사유가 있는 때

제24조(퇴사 사원의 지분환급) ① 퇴사 사원은 퇴사 당시의 회사재산에서 그 출자비율에 따라 지분을 환급받을 수 있다.

② 제1항의 경우 어장 및 어선을 출자한 비어업인이 퇴사한 경우에는 회사는 그에 상당하는 현금 등으로 그 지분을 환급할 수 있다.

제5장 계산

제25조(영업연도) ① 이 회사의 영업연도는 1월 1일부터 해당 연도 12월 31일까지로 한다.

② 이 회사의 제1기 영업연도는 이 회사 성립 연월일부터 해당 연도 12월 31일까지로 한다.

제26조(회계의 원칙) 이 회사의 회계는 법령에 규정한 것 외에는 일반적으로 공정하고 타당한 회계관행에 따른다.

제27조(재무제표 등의 장부의 작성 및 비치) 업무집행자는 결산기마다 다음 각 호의 서류를 작성해야 하며 이를 본점에 5년간 갖추어 두어야 한다.

1. 재산목록 및 사원별 출자내역
2. 재무상태표
3. 영업보고서
4. 손익계산서
5. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

제28조(잉여금의 분배) ① 이 회사는 재무상대표상의 순자산액으로부터

자본금의 액을 뺀 액수(이하 이 조에서 "잉여금"이라 한다)을 한도로 하여 잉여금을 분배할 수 있다.

② 잉여금은 각 사원이 출자한 가액에 비례하여 분배한다.

③ 잉여금의 분배를 청구하는 방법이나 그 밖에 잉여금의 분배에 관한 사항은 정관으로 정할 수 있다.

④ 위 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급청구를 하지 않은 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 추정하여 이를 이 회사에 귀속시킨다. 단, 자신에게 책임 없는 사유로 지급청구를 하지 못함을 소명한 때에는 회사는 배당금을 지급할 수 있다.

제29조(장부의 열람) 이 회사의 사원은 언제든지 이유를 구체적으로 밝힌 서면으로 회계에 관한 장부 및 그 밖의 서류의 열람 또는 복사를 청구할 수 있다.

제6장 해산 및 청산

제30조(해산사유) 이 회사는 다음 사유로 인하여 해산한다.

1. 존립기간의 만료 그 밖에 정관으로 정한 사유의 발생
2. 총사원의 동의
3. 사원이 없게 된 때
4. 합병
5. 파산

6. 법원의 명령 또는 판결

제31조(회사의 계속) 제30조제1호, 제2호에 따른 해산의 경우, 사원의 전부 또는 일부의 동의로 회사를 계속할 수 있다.

제32조(청산방법) 이 회사가 제30조제1호, 제3호에 따라 해산한 경우, 회사 재산의 처분은 총 사원의 동의로써 정한 방법에 따른다.

제33조(청산인의 임면) 청산인의 선임 및 해임은 총사원의 과반수의 결의에 따른다

제34조(남은 재산의 분배) 남은 재산은 각 사원의 출자액의 비율에 따라 분배하되, 농지는 농업인 사원에게 분배한다.

제7장 보칙

제35조(적용범위) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」과 「상법」 및 그 밖의 법령에 정한 규정에 따른다.

제36조(세부내규) 회사는 필요에 따라 사원총회의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 회사 세부내규를 정할 수 있다.

위 머업회사법인○○유한책임회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고 사원전원이 이에 기명날인한다.

서기 년 월 일

머업회사법인 ○○유한책임회사

사원 ○ ○ ○ (인) (주민등록번호)

주소

사원 △ △ △ (인) (주민등록번호)

주소

(이하 사원전원이 기명날인)

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.